

## 주의 요구

1. 제 목 : 자산인수 자문 용역계약 부적정
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

기업자산인수처는 금융회사로부터 차입금 상환압박을 받고 있는 기업의 재무구조개선과 영업기반 유지를 위하여 2015년부터 자산매입 후 임대 프로그램(이하 “S&LB” 이라 한다)을 운영하고 있으며, 인수기준 가격의 산정 및 기업의 경영정상화 가능성 등을 판단하기 위해 감정평가, 가치평가 및 경영정상화 평가를 실시하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에 따르면 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인해 적정한 거래실례 가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 용역계약 체결을 위한 원가계산을 의뢰할 때에는 과업내용을 실제와 맞게 명확하게 기재하여야 하며, 원가계산보고서에 따른 원가를 예정가격으로 하여 용역계약을 추진할 때에는 원가계산 의뢰 시 기재한 과업내용이 실제 용역 결과물에 반영되도록 하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

기업자산인수처(舊 기업지원1부)의 “기업자산 인수 관련 가치평가 및 경영정상화 평가 용역계약 체결(기업지원1부-607, 2019. 3. 27.)” 과 관련한 업무처리를 점검한 결과

기업자산인수처는 용역계약 체결에 앞서 원가계산을 의뢰하면서 ‘가치평가’ 부문과 ‘경영정상화 가능성 검토’ 부문에 대한 과업내용을 명시하였고, [표 1]과 같이 원가계산보고서에 제시된 금액을 기준으로 입찰공고를 실시하여 제안서 평가를 거쳐 계약을 체결(※※회계법인 컨소시엄)하였으며, 해당 계약서의 내용(개별 인수자산 마다 별도 용역을 의뢰하는 단가 계약)에 따라 감사대상기간 종료시점까지 총 12건의 용역을 의뢰하였다.

[표 1] 자문용역 관련 원가계산보고서와 용역계약서 금액 기준 등

(단위 : 원, 건)

| 구 분 | 단 가 | 건 수 | 금 액 |
|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|

“기재 생략”

그런데 원가계산 의뢰 문서 및 용역계약서에 기재된 ‘가치평가’ 과업내용과 실제 회계법인의 용역 결과물을 비교한 결과, [표 2]와 같이 용역계약서에 기재된 과업내용 중 ‘대상자산의 개발 방안 등 Exit plan 검토’, ‘대상자산의 감정평가 결과 분석’, ‘인수방식별 회계·세무(비용 포함) 검토’ 등의 내용은 실제 용역결과물에는 관련 내용이 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] 가치평가 관련 용역계약서 내용과 용역결과물 비교

| 용역계약서 | 용역결과물(회계법인) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

“기재 생략”

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 용역기관 선정 단계에서 제시하는 과업범위는 실제 용역 수행 시 예상치 못하게 발생할 수 있는 세부 과업 내용이 조정 또는 변동될 경우를 감안하여 다소 포괄적으로 기재하였던 것이며, 용역결과물은 소관부점의 요구에 부합한다고 답변하였다.

그러나 용역계약서는 용역의 목적 및 과업 범위, 계약 당사자 간의 권리·의무 등을 구체적으로 정하여 최종적으로 용역이 적정하게 이행되었는지 여부에 대한 판단 근거가 되는 사항이며, 과업 범위 또한 수요자의 요구사항을 명확하게 반영하는 것이 타당하다.

#### 4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 향후 자산인수 자문 용역계약 체결 시 실제 수행하는 과업내용을 원가계산 및 용역계약서에 명확하게 반영하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)